



Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM
Gabinete do Presidente
Praça Amaral Peixoto nº 46 - Centro - Silva Jardim - RJ - CEP. 28.820-000
Tele-Fax.: (22) 2668-1142 - CNPJ 30.169.320/0001-30

LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2014

DE 03 DE JULHO DE 2014

CRIA NA ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMMA, A GUARDA MUNICIPAL AMBIENTAL, CRIA NO QUADRO PERMANENTE O CARGO DE GUARDA AMBIENTAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SILVA JARDIM, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE

LEI COMPLEMENTAR:

Art. 1º – Fica criada na estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, aprovada pela Lei Complementar nº 25 de 15 de janeiro de 2002, a Guarda Municipal Ambiental, com a finalidade precípua de proteção do patrimônio ambiental do município, buscando fiscalizar, vigiar e proteger as áreas do meio ambiente natural, cultural, urbano e os mananciais hídricos do Município.

§1º – A Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, passará a ter a seguinte Estrutura Organizacional:

1 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMMA;

1.1 – Subsecretaria Municipal de Meio Ambiente;

1.2 – Serviço Administrativo;

1.3 – Guarda Municipal Ambiental;

1.3.1 – Comando da Guarda Ambiental;

1.3.1.1 – Subcomando da Guarda Ambiental;

1.4 – Divisão de Projetos, Orientação Técnica e Fiscalização;

1.5 – Divisão de Parques e Jardins;

1.6 – Serviço de Informática.

§2º – Ficam criadas no quadro de servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, os seguintes cargos efetivos e comissionados, conforme Anexo Único.



Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM
Gabinete do Presidente
Praça Amaranal Peixoto nº 46 - Centro - Silva Jardim - RJ - CEP. 28.820-000
Tele-Fax.: (22) 2668-1142 - CNPJ 30.169.320/0001-30

I - 01 (um) Cargo de Comandante da Guarda Ambiental, símbolo DAS-101-1;

II - 01 (um) Cargo de Subcomandante da Guarda Ambiental, símbolo DAS-102-2;

III - 10 (dez) Cargos de Guarda Ambiental.

§3º. - O provimento dos cargos do inciso I e II será mediante livre nomeação e exoneração e do cargo do inciso III será feito mediante Concurso Público de Provas ou Provas e Títulos.

§4º. - Os servidores ocupantes dos cargos previstos no inciso III cumprirão jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais.

Art. 2º - Para investidura no cargo da Guarda Ambiental exigir-se-á, no mínimo, a formação profissional de nível médio, sem prejuízo de outras exigências da Legislação e do Edital do Concurso:

Art. 3º - Os cargos referidos no Art. 1º, I e II desta lei serão remunerados de acordo com os símbolos correspondentes e o do Inciso III, de acordo com o plano salarial em vigor aplicável a Guarda Civil Convencional e reajustáveis segundo a política salarial global do Município.

Parágrafo único - Havendo omissão nesta lei, quanto aos direitos, deveres e responsabilidades, aplicar-se-á, subsidiariamente, a Lei Complementar 17 e posteriores alterações - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Silva Jardim.

Art. 4º - **Compete a Guarda Municipal Ambiental** exercer atribuições voltadas à defesa do meio ambiente e do patrimônio ambiental do Município, seguindo as seguintes premissas:

a) promover visitas aos locais da Cidade de Silva Jardim onde existam ecossistemas sujeitos à proteção ambiental, inclusive praças, parques, jardins, monumentos e outros bens integrantes do patrimônio natural e construído no Município.

b) Adotar medidas de prevenção, inclusive com a utilização do seu poder de polícia, para inibir ou coibir quaisquer ações que comprometam o patrimônio ambiental do Município de Silva Jardim, mediante a divulgação de informações adequadas à comunidade ou da efetiva identificação de eventuais infratores, para efeito de autuação perante a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA.

c) Comunicar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, a ocorrência de quaisquer atividades potencialmente causadoras de danos ao meio ambiente, para a adoção das medidas legais pertinentes;

d) Ações de fiscalização visando impedir ações depredatórias, ocupações irregulares e proteger o patrimônio ambiental do Município, bem como proceder à realização de apuração de denúncias



Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM
Gabinete do Presidente
Praça Amaranal Peixoto nº 46 - Centro - Silva Jardim - RJ - CEP. 28.820-000
Tele-Fax.: (22) 2668-1142 - CNPJ 30.169.320/0001-30

oriundas da população visando prevenir a ocorrência de qualquer ilícito administrativo ou penal contra o meio ambiente;

e) Garantir os serviços de responsabilidade do Município e sua ação fiscalizadora no desempenho da atividade de polícia administrativa, em especial, os serviços de urbanismo e meio ambiente.

f) Fiscalizar índices de poluição industrial e sonora, áreas e ações de desmatamento, bem como de caça e pesca irregular e, ainda, de animais em situação de cativeiro.

g) Promover e participar de ações da municipalidade voltadas aos trabalhos de orientação e as campanhas de educação ambiental.

Parágrafo único – A Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA visando cumprir suas atribuições e finalidades previstas nesta lei, poderá atuar em conjunto com os demais órgãos públicos municipais, especialmente, com a Secretaria Municipal de Segurança Pública (SEMSP).

Art. 5º – A Guarda Municipal Ambiental ainda exercerá a fiscalização do uso do solo municipal, respeitando as leis vigentes, bem como, colaborar, quando solicitada, na ocorrência de calamidades públicas ou grandes sinistros e em auxílio às Forças de Segurança Pública em níveis Estadual e Federal.

Art. 6º – Para a consecução das finalidades da Guarda Municipal Ambiental, o Município poderá celebrar convênio com entidades públicas de outros Municípios, do Estado e da União, bem como com Organizações Não Governamentais.

Art. 7º – A Guarda Municipal Ambiental terá hierarquia, estrutura e demais condições estabelecidas em regulamento próprio definido através de DECRETO a ser elaborado no prazo de 06 (seis) meses a partir da entrada em vigor desta lei.

Art. 8º – A Guarda Municipal Ambiental terá função preventiva e ostensiva, sendo que o Guarda Ambiental em serviço deverá estar uniformizado e com a identificação correspondente visível, inclusive do tipo sanguíneo podendo portar armas de defesa, de acordo com a Lei Federal 10.826 de 22 de dezembro de 2003 – Estatuto do desarmamento.

§1º. – Para efeito do que dispõe este artigo, considera-se arma de defesa:

a) Instrumento de menor potencial ofensivo, de acordo a Portaria do Ministério da Justiça nº 4.226/2010.

§2º. – O uniforme a que se refere este artigo deverá ter identificação, cores específicas e detalhes característicos do meio ambiente com a aplicação “GUARDA AMBIENTAL”, passando essas normas a integrar o seu regulamento.



Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM
Gabinete do Presidente
Praça Amarel Peixoto nº 46 - Centro - Silva Jardim - RJ - CEP. 28.820-000
Tele-Fax.: (22) 2668-1142 - CNPJ 30.169.320/0001-30

Art. 9º – O contingente da Guarda Municipal Ambiental mencionada no art. 1º, §1º, inciso III combinado como o art. 2º desta lei, poderá ser constituída, até que seja realizado concurso público, por remanejamento do contingente oriundo da Guarda Municipal Convencional, desde que atendidos os seguintes requisitos:

I - Contingente compatível com as necessidades do município e formalmente à disposição do órgão administrativo responsável pela política ambiental municipal;

II - Guardas comprovadamente treinados e equipados para o desempenho das atividades de fiscalização ambiental;

§1º. – A comprovação mencionada no inciso II deste artigo será feita por meio de declaração da autoridade municipal, acompanhada do programa de capacitação, com detalhamento da ementa, indicação da carga horária e apresentação de cópia dos certificados de conclusão do curso.

§2º. – Não havendo contingente compatível a que menciona este artigo, e, até que sejam preenchidos as vagas por concurso público, fica o Poder Executivo autorizado a realizar a contratação excepcional por meio de processo seletivo, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, de até 10 (dez) profissionais para o cargo de Guarda Ambiental, pelo prazo improrrogável de 06 (seis) meses.

Art. 10 – A Guarda Municipal Ambiental, visando um melhor aprimoramento de seus recursos humanos no desempenho das suas atribuições poderá receber instruções e orientações das Polícias Militar e Civil do Estado do Rio de Janeiro, Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, Instituto Chico Mendes, IBAMA e outras Guardas Municipais, ou outros entes públicos em todos os níveis de hierarquia federativa, mediante convênio.

Art. 11 – Caberá a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA buscar e disponibilizar os recursos materiais e instalações necessários ao desenvolvimento das atividades a cargo da Guarda Municipal Ambiental nos termos desta lei.

Art. 12 – As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta da dotação orçamentária própria do Orçamento Geral do Município de Silva Jardim.

Art. 13 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Silva Jardim, 03 de Julho de 2014.


SEBASTIÃO DA SILVA ROCHA
PREFEITO EM EXERCÍCIO



Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM
Gabinete do Presidente
Praça Amaral Peixoto nº 46 - Centro - Silva Jardim - RJ - CEP. 28.820-000
Tele-Fax.: (22) 2668-1142 - CNPJ 30.169.320/0001-30

ANEXO ÚNICO

GRUPO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR - CÓDIGO - DAS

CARGO	SÍMBOLO	QUANTIDADE	VENCIMENT O
Comandante da Guarda Ambiental	DAS - 101-1	1	R\$ 5.276,64
Subcomandante da Guarda Ambiental	DAS - 102-2	1	R\$ 2.696,95

QUADRO PERMANENTE

CARGO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE	VENCIMENTO INICIAL
Guarda Municipal	3	10	R\$ 746,47

REFERÊNCIA 03	
CLASSE	VENCIMENTO
A	R\$ 746,47
B	R\$ 783,80
C	R\$ 822,98
D	R\$ 864,13
E	R\$ 907,34


SEBASTIÃO DA SILVA ROCHA
PREFEITO EM EXERCÍCIO